

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2484/2533

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพฯ เคหะ
จำกัด

นาง สุมาลี ม หา คุณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 9, มาตรา 115, มาตรา 653

เมื่อ ป.พ.พ. มาตรา 653 บังคับให้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้โดยมิได้บังคับผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อด้วย ดังนั้น แม้สัญญากู้เงินจะเป็นนิติกรรมสองฝ่าย แต่ก็ยังเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเมื่อจำเลยลงลายมือชื่อผู้กู้แล้ว โจทก์หรือผู้แทนโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้กู้ สัญญากู้ก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้ไม่เป็นโมฆะ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินกับโจทก์และรับเงินที่กู้ไปจากโจทก์แล้ว จำเลยผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่ได้กู้เงินโจทก์และไม่ได้รับเงินที่กู้ไปจากโจทก์ โจทก์หลอกลวงให้จำเลยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มสัญญาแล้วโจทก์นำไปกรอกข้อความเอาเอง จึงเป็นโมฆะ ทั้งโจทก์หรือตัวแทนโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในสัญญา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าสัญญากู้เป็น
นิติกรรมสองฝ่าย แต่ลงลายมือชื่อผู้กู้ฝ่ายเดียวโจทก์หรือผู้แทนโจทก์มิได้ลงลายมือ
ชื่อเป็นผู้ให้กู้ สัญญากู้จึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 653 บัญญัติว่า "การกู้เงินเกินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มี
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่าน
ว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่" เห็นได้ว่ากฎหมายบังคับให้มีหลักฐานแห่งการกู้
ยืมเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้กฎหมายมิได้บังคับให้
ผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อด้วย แม้สัญญากู้เงินจะเป็นนิติกรรมสองฝ่าย แต่ก็ยังเป็นหลัก
ฐานแห่งการกู้ยืม เมื่อจำเลยลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วย่อมฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามบท
มาตราดังกล่าว

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิณโญ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ